

본 엔터프라이즈 SaaS 플랫폼 라이선스 및 서비스 계약서(이하 "본 계약")는
(주)클라우드포지 (이하 "을")와 (주)넥스트퓨처 (이하 "갑") 간에 2025 년 11 월 06 일
체결되었다.

"갑" (라이선시 / 고객사)

- **법인명:** 주식회사 넥스트퓨처 (NextFuture Inc.)
- **사업자등록번호:** 120-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민

"을" (라이선서 / 공급사)

- **법인명:** 주식회사 클라우드포지 (CloudForge Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수

전문 (Recitals)

"을"은 클라우드 기반 엔터프라이즈 협업 및 데이터 분석 플랫폼 "CloudForge Enterprise Suite"(이하 "플랫폼" 또는 "서비스")를 개발, 운영하고 관련 "전문 서비스"를 제공하는 사업자이다.

"갑"은 "을"이 제공하는 "서비스" 및 "전문 서비스"를 이용하고자 하며, "을"은 본 계약 및 개별 "주문서"에서 정한 조건에 따라 "갑"에게 "서비스"에 접근할 수 있는 구독 기반 라이선스 및 관련 "전문 서비스"를 제공하는 것에 동의한다.

이에 "갑"과 "을"은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 계약은 "을"이 "갑"에게 "서비스"의 이용을 허락하고 관련 "전문 서비스"를 제공함에 있어 필요한 제반 사항, "플랫폼"의 이용 조건 및 절차, 그리고 "갑"과 "을" 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "서비스" 또는 "플랫폼": "을"이 "갑"에게 제공하는 "CloudForge Enterprise Suite" SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼 및 관련 기능(업데이트, 패치, 버그 수정 포함) 일체를 의미한다.

2. "갑" (고객사): 본 계약에 따라 "을"로부터 "서비스" 이용 권한을 부여받은 (주)넥스트퓨처를 의미한다.
3. "을" (공급사): "갑"에게 "서비스"를 제공하는 (주)클라우드포지를 의미한다.
4. "주문서 (Order Form)": "갑"이 "서비스" 또는 "전문 서비스"를 구매하기 위해 "을"과 합의하는 개별 문서로, 서비스 플랜, 구독 기간, 사용자 수, 요금, 결제 조건 등을 명시한다. 본 계약이 발효된 후 체결되는 모든 "주문서"는 본 계약의 일부를 구성한다.
5. "구독 기간": "갑"이 "서비스"를 이용할 수 있도록 "주문서"에 명시된 유효 기간을 의미한다.
6. "사용자": "갑"에 의해 "서비스"에 접근하고 이용할 수 있도록 승인된 "갑"의 임직원, 계약직원 또는 승인된 제 3 자(컨설턴트 등)를 의미한다.
7. "관리자": "갑"을 대신하여 "서비스"의 운영(사용자 계정 생성, 권한 설정 등)을 관리하도록 "갑"이 지정한 "사용자"를 의미한다.
8. "전문 서비스 (Professional Services)": "서비스"와 관련하여 "을"이 "갑"에게 제공하는 별도의 유상 용역으로, "서비스"의 초기 설정, 구현, 사용자 교육, 데이터 마이그레이션, 맞춤형 컨설팅 등을 포함하며, 이는 별도의 "작업 기술서(SOW)" 또는 "주문서"에 의해 규정된다.
9. "작업 기술서 (SOW)": "전문 서비스"의 구체적인 범위, 일정, 산출물, 비용, 당사자의 책임 등을 기술한 문서로, 양 당사자의 서명 시 본 계약에 편입된다.
10. "고객 데이터": "갑" 또는 "갑"의 "사용자"가 "서비스"를 이용하는 과정에서 "플랫폼"에 업로드, 입력, 생성, 저장, 전송하는 모든 전자 데이터 및 정보를 의미한다. (단, "을"의 "플랫폼" 자체 정보는 제외)
11. "산출물 (Deliverables)": "을"이 "전문 서비스"를 수행하는 과정에서 "갑"에게 제공하기로 합의한 보고서, 설정 문서, 교육 자료 등 유형의 결과물을 의미한다.
12. "서비스 수준 약정 (SLA)": [별첨 2]에 명시된 바와 같이, "서비스"의 가용성, 성능, 지원 응답 시간 등에 대한 "을"의 보장 수준을 의미한다.
13. "데이터 처리 계약 (DPA)": 본 계약의 이행과 관련하여 "을"이 "갑"의 개인정보를 처리(수집, 저장, 이용 등)함에 있어 준수해야 할 사항을 규정한 [별첨 3]을 의미한다.
14. "관련 법률": 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 개인정보 보호법(개보법) 등 "서비스" 제공 및 이용과 관련된 모든 대한민국 법령을 의미한다.
15. "영업일": 대한민국의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.
16. "기밀 정보": 본 계약 제 8 장(기밀 유지) 제 26 조에 정의된 바에 따른다.

제 3 조 (계약의 구성 및 효력)

1. 본 계약은 본문(별첨 포함) 및 양 당사자가 서명한 모든 "주문서"와 "작업 기술서(SOW)"로 구성된다.

2. 본 계약의 조항과 "주문서"의 조항 간에 상충이 발생하는 경우, 해당 "주문서"의 목적에 한해서는 "주문서"의 조항이 우선적으로 적용된다.
3. "갑"은 "주문서"의 발효와 동시에 본 계약의 모든 조건에 동의한 것으로 간주된다.

제 2 장 라이선스 및 서비스 제공

제 4 조 (서비스 라이선스 부여)

1. "을"은 "갑"에게 본 계약 및 "주문서"에 명시된 "구독 기간" 동안, "주문서"에 명시된 "사용자" 수 또는 이용 범위의 한도 내에서, "서비스"에 접근하고 이를 "갑"의 내부적인 업무 목적(**Internal Business Purpose**)으로만 이용할 수 있는, 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한(본 계약에서 허용한 "사용자" 제외) 라이선스를 부여한다.
2. "갑"은 "주문서"에 명시된 라이선스 수량(예: 사용자 수, 저장 공간)을 초과하여 "서비스"를 이용할 수 없다.

제 5 조 (사용자 계정 및 관리)

1. "서비스"를 이용하기 위해서는 "사용자"별 개별 "계정"이 필요하다. "갑"은 "주문서"에서 허용된 수량 내에서 "관리자"를 통해 "사용자" "계정"을 생성하고 관리한다.
2. "갑"은 "사용자" "계정" 정보(ID, 비밀번호 등)가 제 3 자에게 유출되지 않도록 안전하게 관리할 책임이 있다. "갑" 또는 "사용자"의 관리 소홀로 인한 "계정" 정보 유출 및 그로 인한 무단 사용, 데이터 유출 등의 모든 책임은 "갑"에게 있다.
3. "갑"은 "사용자"가 "서비스"를 이용함에 있어 본 계약(특히 제 9 조의 사용 제한) 및 "관련 법률"을 준수하도록 관리·감독할 책임이 있으며, "사용자"의 본 계약 위반은 "갑"의 위반으로 간주된다.
4. "갑"은 "사용자"가 퇴직, 보직 변경 등의 사유로 "서비스" 이용 권한이 없어진 경우, 즉시 해당 "사용자"의 "계정"을 비활성화하거나 삭제해야 한다.

제 6 조 (전문 서비스)

1. "갑"이 "전문 서비스"를 요청하는 경우, 양 당사자는 "전문 서비스"의 구체적인 범위, 일정, 비용, "갑"의 협력 의무, 산출물 등을 명시한 별도의 "작업 기술서(SOW)"를 체결한다.
2. "을"은 "작업 기술서(SOW)"에 따라 합의된 일정과 기준에 부합하는 방식으로 "전문 서비스"를 상업적으로 합리적인 노력을 다하여 수행한다.
3. "갑"은 "전문 서비스"의 원활한 수행을 위해 필요한 정보, 자료, 시스템 접근 권한 및 담당자 지정 등 "작업 기술서(SOW)"에 명시된 "갑"의 협력 의무를 성실히

이행해야 한다. "갑"의 협력 지연으로 인해 "전문 서비스" 일정이 지연되는 경우, "을"은 이에 대한 책임을 지지 않으며, 양 당사자는 일정을 재조정할 수 있다.

4. "전문 서비스"의 결과로 "을"이 "갑"에게 제공하는 "산출물"에 대한 지식재산권은 제 7 장(지식재산권)의 규정에 따른다.

제 7 조 ("을"의 일반 의무)

1. "을"은 본 계약 및 "주문서"에 명시된 바에 따라 "서비스"를 제공해야 한다.
2. "을"은 "서비스"가 [별첨 2] 서비스 수준 약정(SLA)에 명시된 가용성 기준을 충족하도록 상업적으로 합리적인 노력을 다해야 한다.
3. "을"은 "서비스" 및 "고객 데이터"를 보호하기 위해 [별첨 3] 데이터 처리 계약(DPA) 및 본 계약 제 9 장(데이터 보안)에 명시된 바와 같이 합리적인 기술적, 관리적 보안 조치를 수립하고 유지해야 한다.
4. "을"은 "서비스" 제공과 관련하여 "관련 법률"을 준수해야 한다.

제 3 장 "갑"의 의무 및 사용 제한

제 8 조 ("갑"의 일반 의무)

1. "갑"은 본 계약 및 "주문서"에서 정한 요금을 지정된 기일 내에 "을"에게 지급해야 한다.
2. "갑"은 "서비스" 이용에 필요한 "갑" 측의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 환경(인터넷 접속 포함)을 스스로의 비용과 책임 하에 준비하고 유지해야 한다.
3. "갑"은 "서비스" 이용과 관련된 "관련 법률"(개인정보 보호법, 저작권법 등)을 준수해야 한다.
4. "갑"은 "서비스"의 무단 접근이나 이용을 방지하기 위해 합리적인 노력을 기울여야 하며, 무단 접근 또는 이용 사실을 인지하는 즉시 "을"에게 통지해야 한다.

제 9 조 (사용 제한) "갑" 및 "갑"의 "사용자"는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. "을"의 사전 서면 동의 없이 "서비스" 또는 "서비스"에 포함된 소프트웨어, 문서의 전부 또는 일부를 복제, 수정, 배포, 판매, 임대, 재라이선스하거나 제 3자에게 담보로 제공하는 행위.
2. "서비스" 또는 관련 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디스어셈블 또는 소스 코드를 추출하려는 일체의 시도.
3. "서비스" 또는 "을"의 인프라(서버, 네트워크 등)의 보안, 인증 조치, 또는 이용 한도를 우회하거나 무력화하려는 시도.
4. "서비스"의 정상적인 운영을 방해하거나 과도한 부하를 유발하는 행위 (예: 바이러스 유포, 대량의 자동화된 요청 전송).

5. "을"의 "플랫폼"과 경쟁하는 제품이나 서비스를 개발하기 위한 목적으로 "서비스"의 성능, 기능을 벤치마킹하거나 그 결과를 외부에 공개하는 행위.
6. "서비스"를 이용하여 불법적이거나, 타인의 명예를 훼손하거나, 타인의 지식재산권(저작권, 상표권 등), 프라이버시, 초상권을 침해하는 "고객 데이터"를 업로드, 전송, 저장하는 행위.
7. "서비스"를 스팸 메일 전송, 피싱, 멀웨어 유포 등 불법적인 활동에 이용하는 행위.

제 10 조 ("고객 데이터"에 대한 "갑"의 책임)

1. "갑"은 "고객 데이터"의 내용 및 "고객 데이터"를 "서비스"를 통해 수집, 이용, 처리하는 행위의 적법성에 대해 모든 책임을 진다.
2. "갑"은 "고객 데이터"에 개인정보가 포함된 경우, "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의를 받는 등 필요한 모든 법적 요건을 구비해야 한다.
3. "갑"은 "서비스"가 "갑"의 데이터 백업(Backup)을 대체하는 서비스가 아님을 인지하며, "고객 데이터"의 손실, 유실에 대비하여 "갑"의 책임 하에 "고객 데이터"를 별도로 백업해야 한다. "을"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 "고객 데이터"의 유실에 대해 책임을 지지 않는다.
4. "을"은 "고객 데이터"가 제 9 조 제 6 항 또는 제 7 항을 위반한다고 합리적으로 판단하거나 법원 또는 정부 기관의 적법한 요청이 있는 경우, 해당 "고객 데이터"에 대한 접근을 차단하거나 삭제할 수 있다. 이 경우 "을"은 "갑"에게 즉시(법률상 금지되지 않는 한) 통지한다.

제 4 장 요금 및 지급

제 11 조 (서비스 요금)

1. "갑"은 "서비스" 및 "전문 서비스" 이용의 대가로 "주문서" 또는 "작업 기술서(SOW)"에 명시된 요금을 "을"에게 지급해야 한다.
2. "서비스" 요금은 "구독 기간" 동안 "주문서"에 명시된 수량(예: 사용자 수)을 기준으로 산정되며, "갑"이 실제 사용량을 "주문서"상 수량보다 적게 사용하더라도 요금은 감액되거나 환불되지 않는다.
3. "을"은 "구독 기간" 중이더라도 "관련 법률"의 변경, 제 3 자 공급 비용(예: 클라우드 인프라 비용)의 급격한 상승 등 중대한 사유가 발생하는 경우 "갑"과 협의하여 요금을 조정할 수 있다. 단, "을"은 조정 90 일 전에 "갑"에게 서면으로 통지해야 한다.

제 12 조 (지급 조건)

1. "을"은 "주문서"에 명시된 지급 주기(예: 연간 선납, 분기별)에 따라 "갑"에게 세금계산서를 발행하여 청구한다.

2. "갑"은 "을"의 세금계산서 발행일로부터 30 일 이내에 "을"이 지정하는 은행 계좌로 요금을 현금 입금해야 한다.
3. "갑"이 정당한 사유 없이 요금 지급을 지연하는 경우, "을"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 연 6%의 비율로 계산한 지연손해금을 청구할 수 있다.
4. "갑"이 요금을 30 일 이상 연체하는 경우, "을"은 14 일의 기간을 정하여 "갑"에게 서면(전자우편 포함)으로 시정을 요구할 수 있으며, "갑"이 해당 기간 내에도 요금을 완납하지 않는 경우 "을"은 "갑"의 "서비스" 접근을 일시 중단하거나 본 계약을 해지할 수 있다.

제 13 조 (초과 사용 및 추가 구매)

1. "갑"이 "구독 기간" 중 "주문서"에서 허용된 라이선스 수량(예: 사용자 수)을 초과하여 "서비스"를 이용한 사실이 확인되는 경우, "을"은 해당 초과 사용량에 대해 "주문서"에 명시된 단가(또는 "을"의 표준 단가)를 기준으로 계산한 추가 요금을 소급하여 청구할 수 있다.
2. "갑"이 "구독 기간" 중 라이선스 수량의 추가를 원하는 경우, 양 당사자는 추가 수량 및 요금에 대한 별도의 "주문서"를 체결해야 한다. 추가 구매분의 요금은 해당 "주문서" 발효 시점부터 기존 "구독 기간"의 만료일까지 일할 계산되어 청구된다.

제 14 조 (세금) 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 지급하는 모든 요금은 부가가치세(VAT)가 별도인 금액이며, "갑"은 요금과 별도로 관련 부가가치세를 "을"에게 지급해야 한다.

제 15 조 (요금 분쟁) "갑"이 "을"이 청구한 요금에 대해 이의가 있는 경우, "갑"은 세금계산서 발행일로부터 14 일 이내에 이의를 제기하는 구체적인 사유와 근거 자료를 "을"에게 서면으로 제출해야 한다. "갑"은 이의가 제기된 부분을 제외한 나머지 청구 금액은 제 12 조 제 2 항에 따라 기한 내에 지급해야 한다. 양 당사자는 분쟁 금액에 대해 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.

제 5 장 서비스 수준 보장 (SLA)

제 16 조 (서비스 수준 약정 - SLA) "을"은 [별첨 2] 서비스 수준 약정(SLA)에서 정한 바에 따라 "서비스"를 제공하며, "갑"은 "을"이 "서비스" 가용성 목표를 충족하지 못하는 경우 [별첨 2]에 명시된 절차와 기준에 따라 "서비스 크레딧"을 청구할 수 있다.

제 17 조 (서비스 가용성 정의)

1. "월 가용성(%)"은 "서비스"가 정상적으로 작동하여 "갑"의 "사용자"가 접근 가능한 시간의 비율을 의미하며, 다음 공식에 따라 계산된다.

- 월 가용성(%) = [(월간 총 시간) - (장애 시간)] / (월간 총 시간) × 100
- 2. "월간 총 시간"은 해당 월의 총 분(Minute)을 의미한다.
- 3. "장애 시간"은 "을"의 귀책사유로 인하여 "서비스"의 핵심 기능이 작동하지 않아 "갑"의 "사용자" 전원이 "서비스"에 접근 및 이용이 불가능한 시간(분 단위)을 의미하며, "을"의 장애 모니터링 시스템 또는 "갑"의 공식 장애 신고 시점부터 "서비스"가 복구된 시점까지로 산정한다.

제 18 조 (SLA 예외 사항) 다음 각 호의 사유로 인한 "서비스" 중단 또는 장애는 제 17 조의 "장애 시간"에 포함되지 않으며, "을"은 SLA 위반에 대한 책임을 지지 않는다.

1. 제 21 조(유지보수)에 따라 "갑"에게 사전에 공지된 정기 점검 또는 임시 점검으로 인한 중단.
2. "갑" 또는 "갑"의 "사용자"의 고의 또는 과실로 인한 장애 (예: "갑"의 네트워크 환경 문제, "사용자"의 기기 오류, 제 9 조 위반 행위).
3. "갑"이 제공한 "고객 데이터" 또는 "갑"이 사용하는 제 3 자 애플리케이션(API 연동 등)으로 인한 장애.
4. 천재지변, 전쟁, 테러, 정부 기관의 조치, 기간통신사업자(ISP)의 회선 장애 등 "을"이 합리적으로 통제할 수 없는 불가항력적인 사유.
5. "서비스"의 핵심 기능이 아닌 부가 기능 또는 테스트/베타 버전 기능의 장애.

제 19 조 (서비스 크레딧)

1. "을"의 귀책사유로 인해 [별첨 2]에서 정한 월 가용성 목표를 달성하지 못한 경우, "을"은 "갑"의 요청에 따라 [별첨 2]의 기준에 따른 "서비스 크레딧"을 "갑"에게 제공한다.
2. "서비스 크레딧"은 "갑"의 다음 결제 주기 요금에서 차감하는 방식으로 제공되며, 현금으로 환불되거나 이월되지 않는다.
3. "서비스 크레딧"은 SLA 위반에 대한 "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단이며, "을"의 유일하고 배타적인 책임이다.
4. "갑"은 SLA 위반이 발생한 월의 익월 말일까지 "을"에게 "서비스 크레딧"을 서면으로 요청해야 하며, 기한 내에 요청하지 않는 경우 "서비스 크레딧"에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

제 6 장 지원 및 유지보수

제 20 조 (기술 지원)

1. "을"은 "갑"의 "관리자"가 "서비스" 이용 중 발생하는 기술적 문제나 기능 문의를 할 수 있도록 지원 창구(예: 헬프데스크 포털, 이메일, 전화)를 제공한다.

2. 기술 지원의 범위는 "서비스" 자체의 기능 및 장애에 한정되며, "갑"의 내부 네트워크, PC 환경, 또는 "갑"이 사용하는 제 3 자 소프트웨어에 대한 지원은 포함하지 않는다.
3. "을"은 [별첨 2] SLA 에 명시된 지원 등급(예: Standard, Premium)에 따라 합의된 응답 시간 내에 "갑"의 지원 요청에 응대하기 위해 노력한다.

제 21 조 (유지보수)

1. "을"은 "서비스"의 안정적인 운영, 기능 개선, 보안 패치 등을 위해 정기적 또는 비정기적으로 "플랫폼"에 대한 유지보수 작업을 수행할 수 있다.
2. (정기 점검) "을"은 정기적인 유지보수 작업(이하 "정기 점검")이 필요한 경우, "서비스" 이용에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 시간대에 수행함을 원칙으로 하며, 최소 7 일 전에 "갑"의 "관리자"에게 "서비스" 내 공지 또는 이메일로 점검 일정과 내용을 통지한다.
3. (임시 점검) "을"은 긴급한 보안 위협 대응이나 심각한 장애 복구를 위해 "임시 점검"을 수행할 수 있다. 이 경우 "을"은 "갑"에게 가능한 한 사전에 통지하되, 사전 통지가 불가능한 경우 사후에 즉시 통지한다.
4. 제 18 조 제 1 호에 명시된 바와 같이, 사전 공지된 유지보수로 인한 "서비스" 중단은 SLA "장애 시간"에 산입되지 않는다.

제 22 조 (업데이트 및 업그레이드)

1. "을"은 "구독 기간" 동안 "서비스"의 기능 개선, 오류 수정, 보안 강화를 위한 업데이트 및 업그레이드를 "을"의 재량에 따라 "갑"에게 제공한다.
2. "을"은 "서비스"의 핵심 기능에 중대한 변경(예: 주요 기능 삭제 또는 대규모 UI 변경)이 예상되는 경우, "갑"이 사전에 대비할 수 있도록 합리적인 기간(최소 30 일)을 두고 변경 내용을 통지한다.
3. "을"은 "서비스"의 특정 버전이나 기능에 대한 지원을 중단(End-of-Life)할 수 있다. 이 경우 "을"은 "갑"에게 6 개월 전에 서면 통지하여 "갑"이 최신 버전으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원한다.

제 7 장 지식재산권

제 23 조 ("을"의 소유권)

1. "서비스" 및 "플랫폼"을 구성하는 모든 소프트웨어, 소스 코드, 목적 코드, API, 데이터베이스, 그래픽, UI/UX 디자인, 관련 문서(Documentation), 상표 및 로고(이하 "을"의 자산")에 대한 저작권 및 모든 지식재산권은 전적으로 "을"에게 귀속된다.

2. 본 계약은 "갑"에게 "을"의 자산"에 대한 소유권을 이전하는 것이 아니라, 제 4 조에 명시된 범위 내에서의 제한적인 "서비스" 이용 권한(라이선스)만을 부여하는 것이다.
3. "을"이 "전문 서비스"를 수행하는 과정에서 "갑"에게 제공하는 "산출물"에 대한 지식재산권은 "을"에게 귀속됨을 원칙으로 한다. 단, "을"은 "갑"이 "산출물"을 "서비스" 이용과 관련된 내부 업무 목적으로 사용할 수 있는 비독점적이고 영구적인 사용권을 "갑"에게 부여한다.
4. 제 3 항에도 불구하고, "전문 서비스"가 "갑"의 명시적인 요구에 따라 "갑"을 위한 맞춤형 개발을 포함하고 "작업 기술서(SOW)"에서 "갑"의 소유로 별도 합의한 경우, 해당 산출물의 지식재산권은 "갑"이 관련 비용 전액을 "을"에게 지급 완료한 시점에 "갑"에게 양도될 수 있다.

제 24 조 ("갑"의 소유권)

1. "갑" 또는 "갑"의 "사용자"가 "서비스"에 업로드, 생성한 "고객 데이터"에 대한 소유권 및 지식재산권은 "갑"(또는 해당 "고객 데이터"의 원 권리자)에게 귀속된다.
2. "을"은 "고객 데이터"에 대해 어떠한 소유권도 주장하지 않는다.

제 25 조 ("을"의 "고객 데이터" 이용 권한)

1. "갑"은 "고객 데이터"를 "서비스"에 업로드함으로써, "을"이 "갑"에게 "서비스"를 제공, 유지보수, 지원, 보안 및 개선할 목적으로 "고객 데이터"에 접근, 저장, 복제, 전송, 처리, 분석(기계 학습 포함)할 수 있는, 전 세계적이고, 비독점적이며, 로열티가 없는 라이선스를 "을"에게 부여한다.
2. "을"은 제 1 항의 목적 및 본 계약에서 명시적으로 허용된 경우를 제외하고는 "고객 데이터"를 제 3 자에게 공개하거나 다른 용도로 사용하지 않는다.
3. 단, "을"은 "고객 데이터"를 비식별화, 익명화, 통계 처리한 데이터(이하 "통계 데이터")를 생성할 수 있으며, 이 "통계 데이터"에 대한 소유권은 "을"에게 있다. "을"은 "통계 데이터"를 "서비스" 개선, 성능 분석, 업계 동향 리포트 작성 등 합리적인 사업 목적으로 이용할 수 있다. (단, "통계 데이터"는 "갑" 또는 특정 개인을 식별할 수 있는 정보를 포함하지 않아야 한다.)

제 26 조 (피드백) "갑" 또는 "갑"의 "사용자"가 "서비스"에 대해 "을"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 모든 권리는 "을"에게 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "서비스" 개선 및 기타 사업 목적으로 "갑"에 대한 보상이나 의무 없이 자유롭게 사용할 수 있다.

제 8 장 기밀 유지

제 27 조 (기밀 정보의 정의)

1. "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보를 의미하며, 다음 각 호의 정보를 포함한다. 가. "을"의 기밀 정보: "서비스"의 소스 코드, 비공개 API, 제품 로드맵, 가격 정책, 보안 취약점 정보, 기술 문서 등. 나. "갑"의 기밀 정보: "고객 데이터", "갑"의 비공개 재무 정보, 고객 목록, 내부 사업 전략 등. 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "주문서"의 내용.
2. 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보.

제 28 조 (비밀유지 의무)

1. "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(예: "을"이 "서비스"를 제공하기 위한 목적)으로만 사용하여야 한다.
2. "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다.
3. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원, 법률/회계 자문인, 또는 승인된 하도급업체(이하 "접근 허용자")에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 "접근 허용자"가 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 하며, "접근 허용자"의 위반 행위에 대해 "정보 공개 당사자"에게 연대하여 책임을 진다.
4. "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 자신의 기밀 정보와 동일한 수준의 주의(최소한 선량한 관리자의 주의)를 기울여 보호해야 한다.
5. 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 3 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 29 조 (예외적 공개) "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 "관련 법률"에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치(예: 공개 범위 제한 신청)를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.

제 30 조 (기밀 정보의 반환 및 파기) "정보 수신 당사자"는 계약이 종료되거나 "정보 공개 당사자"가 서면으로 요청하는 경우, "정보 공개 당사자"의 선택에 따라 "기밀 정보"의 원본 및 모든 사본(전자적 형태 포함)을 "정보 공개 당사자"에게 반환하거나 복구

불가능한 방법으로 파괴해야 하며, "정보 공개 당사자"의 요청 시 파괴 확인서를 제출해야 한다. 단, "정보 수신 당사자"가 법적 의무 준수 또는 내부 아카이브 정책(예: 자동 백업 시스템)에 따라 보관해야 하는 "기밀 정보"는 예외로 하되, 이 경우에도 본 조의 비밀유지 의무는 계속 적용된다.

제 9 장 데이터 보안 및 개인정보

제 31 조 ("을"의 보안 조치)

1. "을"은 "고객 데이터"(특히 개인정보)를 무단 접근, 유출, 변조, 파괴로부터 보호하기 위해 "관련 법률" 및 업계 표준(예: ISMS-P 인증 또는 ISO 27001)에 부합하는 합리적인 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치를 수립하고 유지해야 한다.
2. 이러한 보안 조치에는 다음 각 호의 내용이 포함될 수 있다. 가. "고객 데이터"에 대한 접근 통제 및 권한 관리 시스템 나. 전송 및 저장 시 "고객 데이터"의 암호화 다. 침입 탐지 및 방지 시스템(IDS/IPS), 방화벽 운영 라. 정기적인 보안 취약점 점검 및 감사 마. 보안 사고 대응 프로세스 및 비상 연락망 구축 바. 임직원에 대한 정기적인 보안 및 개인정보 보호 교육

제 32 조 (보안 사고 대응)

1. "을"은 "고객 데이터"의 유출, 해킹 등 보안 사고(이하 "보안 사고")가 발생하였음을 인지한 경우, 지체 없이 "갑"의 "관리자"에게 해당 사실을 통지하고, 사고의 원인 규명, 피해 확산 방지 및 복구를 위해 "갑"과 신속하게 협력해야 한다.
2. "갑"은 "갑" 측 시스템 또는 "사용자" "계정"의 문제로 인해 "서비스"의 보안에 중대한 위협이 발생한다고 합리적으로 판단되는 경우, 즉시 "을"에게 통지하고 "을"과 협력하여 조치해야 한다.
3. 양 당사자는 "보안 사고"와 관련하여 "관련 법률"(예: 개인정보 보호법상 정보주체 통지 의무)에 따른 규제 당국의 조사나 정보주체의 민원 대응에 상호 협력한다.

제 33 조 (개인정보 처리 및 DPA)

1. 본 계약의 이행과 관련하여 "갑"은 개인정보처리자("Controller")의 지위를 가지며, "을"은 "갑"으로부터 "고객 데이터"에 포함된 개인정보의 처리를 위탁받는 수탁자("Processor")의 지위를 가진다.
2. "을"은 "갑"과의 "서비스" 제공 계약을 이행하기 위해 필요한 범위 내에서만, 그리고 "갑"이 지시하거나 승인한 목적(즉, "서비스" 제공)으로만 개인정보를 처리해야 한다.
3. 개인정보 처리 위탁에 관한 구체적인 사항(처리 목적, 항목, 보유 기간, "을"의 의무, 재위탁 제한, 안전성 확보 조치, 관리 감독 등)은 "관련 법률"의 요구사항을 반영한 [별첨 3] 데이터 처리 계약(DPA)에서 상세히 규정한다.

4. "갑"과 "을"은 [별첨 3] DPA 의 조항을 성실히 준수해야 한다.

제 34 조 (데이터의 국외 이전) "을"은 "서비스" 제공(예: 글로벌 인프라 운영, 재해 복구)을 위해 "고객 데이터"를 대한민국 이외의 국가에 위치한 데이터 센터(예: AWS, GCP, Azure 등)로 이전하여 저장하거나 처리할 수 있다. 이 경우 "을"은 "관련 법률" 및 [별첨 3] DPA 에서 정한 요건(예: 정보주체 고지, 동의, 이전 국가의 정보보호 수준 등)을 준수해야 한다.

제 35 조 (감사 권한)

1. "갑"은 "을"이 본 계약, 특히 본 제 9 장(데이터 보안) 및 [별첨 3] DPA 에 명시된 의무를 준수하고 있는지를 확인하기 위해 "을"을 감사할 권리를 가진다.
2. "갑"은 감사 수행 최소 30 일 전에 "을"에게 감사 일정, 범위, 방식을 서면으로 통지해야 하며, 감사는 "을"의 정상적인 영업 활동을 부당하게 방해하지 않는 방식으로, "을"의 영업 시간 내에 수행되어야 한다.
3. "갑"은 감사를 직접 수행하거나, "을"과 상호 합의한 독립적인 제 3 의 감사 기관(단, "을"의 경쟁사가 아니어야 함)을 통해 수행할 수 있다. 감사와 관련된 모든 비용은 "갑"이 부담한다.
4. "을"은 감사가 원활히 진행될 수 있도록 관련 자료(정보보호 정책, 접근 로그 등)의 제공 및 담당자 인터뷰에 합리적으로 협조해야 한다. 단, "을"은 다른 고객사의 기밀 정보나 "을"의 핵심 영업 비밀을 보호하기 위해 자료 제공을 거부하거나 제한할 수 있다.
5. "을"이 공신력 있는 제 3 자(예: ISMS-P, ISO 27001 인증 기관)로부터 "서비스"에 대한 정기적인 보안 감사를 받고 그 결과 보고서(또는 인증서)를 "갑"에게 제공하는 경우, 해당 보고서가 다루는 범위 내에서는 본 조에 따른 "갑"의 개별 감사를 갈음할 수 있다.

제 10 장 보증 및 면책

제 36 조 (상호 보증) "갑"과 "을"은 각각 상대방에게 다음 각 호의 사항을 보증한다.

1. 본 계약을 체결하고 이행할 적법한 권한 및 자격을 보유하고 있음.
2. 본 계약의 체결 및 이행이 해당 당사자에게 적용되는 "관련 법률"이나 제 3 자와의 계약을 위반하지 않음.

제 37 조 ("을"의 보증)

1. "을"은 "서비스"가 "구독 기간" 동안 "을"이 "갑"에게 제공한 공식 "서비스" 설명서(Documentation)의 내용과 실질적으로 부합하게 작동함을 보증한다.

2. "을"은 "전문 서비스"가 "작업 기술서(SOW)"에 명시된 바에 따라 전문적이고 숙련된 방식으로 수행됨을 보증한다.
3. "을"이 제 1 항 또는 제 2 항의 보증을 위반한 경우, "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단 및 "을"의 유일하고 배타적인 책임은, (i) "을"의 비용으로 "서비스" 또는 "전문 서비스"를 보증에 부합하도록 수정하거나 재수행하는 것이며, (ii) "을"이 상업적으로 합리적인 노력에도 불구하고 이를 시정할 수 없는 경우, "갑"은 해당 "서비스" 또는 "전문 서비스"에 대한 "주문서"를 해지하고, 미사용 "구독 기간" 또는 미이행 "전문 서비스"에 대해 "갑"이 선지급한 요금을 일할 계산하여 환불받는 것이다.

제 38 조 (보증의 부인 (Disclaimer of Warranties)) 제 37 조("을"의 보증)에서 명시적으로 규정한 사항을 제외하고, "을"은 "서비스", "전문 서비스", "산출물" 및 관련 문서 일체를 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 "*"이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)*"로 제공한다. "을"은 "서비스"가 "갑"의 특정 목적에 적합하다거나, 중단 없이(Uninterrupted) 또는 오류 없이(Error-Free) 작동한다거나, "서비스"를 통해 제공되는 모든 정보(제 3 자 연동 정보 포함)가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않는다.

제 39 조 ("갑"의 보증) "갑"은 다음 각 호의 사항을 보증하며, 이에 대한 모든 책임을 부담한다.

1. "갑"이 "고객 데이터"를 수집, 이용하고 "을"에게 "서비스" 제공을 위해 제공하는 것이 "관련 법률"(특히 개인정보 보호법) 및 제 3 자의 권리(저작권, 프라이버시권 등)를 침해하지 않음.
2. "고객 데이터"에 불법적이거나, 외설적이거나, 타인의 명예를 훼손하는 내용이 포함되어 있지 않음.

제 11 장 권리 침해 및 면책 (Indemnification)

제 40 조 ("을"의 면책)

1. "을"은 "서비스" 자체가 (단, "고객 데이터" 또는 "갑"의 수정 사항 제외) 제 3 자의 대한민국 내 저작권, 특허권 또는 상표권을 직접 침해한다는 이유로 "갑"을 상대로 제기되는 소송, 청구 또는 절차(이하 "침해 주장")로부터 "갑"을 방어하고, "갑"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상한다.
2. "을"의 면책 의무는 "갑"이 (i) "침해 주장"을 인지하는 즉시 "을"에게 서면으로 통지하고, (ii) 해당 "침해 주장"에 대한 방어 및 합의/조정 통제권을 "을"에게 전적으로 부여하며, (iii) "을"의 비용으로 "을"의 방어 활동에 합리적으로 협력하는 것을 조건으로 한다.

3. "을"은 다음 각 호의 사유로 인해 발생한 "침해 주장"에 대해서는 본 조에 따른 면책 책임을 지지 않는다. 가. "갑"의 "고객 데이터"로 인한 경우 나. "을"이 제공하지 않은 제 3 자 소프트웨어 또는 하드웨어와 "서비스"를 결합하여 사용함으로써 발생한 경우 다. "을"이 제공한 최신 버전의 "서비스"를 사용하지 않아 발생한 경우 (단, "을"이 최신 버전 사용을 권고한 경우) 라. "갑" 또는 "갑"의 "사용자"가 "서비스"를 본 계약에서 허용되지 않은 방식으로 수정한 경우 마. "갑"이 본 계약을 위반하여 "서비스"를 이용한 경우
4. "침해 주장"이 제기되거나 제기될 가능성이 높다고 "을"이 합리적으로 판단하는 경우, "을"은 자신의 선택과 비용으로 (i) "갑"이 "서비스"를 계속 이용할 수 있도록 해당 제 3 자로부터 권리를 취득하거나, (ii) "서비스"를 침해하지 않도록 수정하거나, (iii) 기능적으로 동등한 비침해 "서비스"로 대체할 수 있다. (iv) 상기 (i)~(iii)의 조치가 상업적으로 합리적이지 않은 경우, "을"은 "갑"에게 서면 통지하고 본 계약 또는 관련 "주문서"를 해지할 수 있으며, 이 경우 "갑"이 선지급한 요금 중 미사용 기간에 해당하는 금액을 "갑"에게 환불한다.
5. 본 제 40 조는 제 3 자의 지식재산권 침해와 관련하여 "을"이 "갑"에게 부담하는 유일하고 배타적인 책임 및 "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단을 규정한다.

제 41 조 ("갑"의 면책)

1. "갑"은 다음 각 호의 사유로 인해 "을"(및 "을"의 임직원, 하도급업체)을 상대로 제기되는 모든 제 3 자의 소송, 청구 또는 절차로부터 "을"을 방어하고, "을"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상한다. 가. "갑"의 "고객 데이터"가 제 3 자의 지식재산권, 프라이버시권 또는 "관련 법률"을 위반했다는 주장. 나. "갑" 또는 "갑"의 "사용자"가 제 9 조(사용 제한)를 위반하여 "서비스"를 이용함으로써 발생한 주장. 다. "갑"이 제 39 조("갑"의 보증)를 위반함으로써 발생한 주장.
2. "갑"의 면책 의무는 "을"이 (i) 해당 청구를 인지하는 즉시 "갑"에게 서면으로 통지하고, (ii) "갑"이 해당 청구에 대한 방어 및 합의/조정의 통제권을 가질 수 있도록 허용하며(단, "을"의 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합의는 "을"의 동의 필요), (iii) "갑"의 비용으로 "갑"의 방어 활동에 합리적으로 협력하는 것을 조건으로 한다.

제 12 장 책임의 제한

제 42 조 (간접 손해 및 결과적 손해의 배제) 어떠한 경우에도, 일방 당사자(및 그 계열사, 임직원, 하도급업체)는 상대방 당사자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 해당 당사자가 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 수익의 손실,

이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 중단, 데이터의 손실 또는 손상, 대체 서비스 조달 비용 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.

제 43 조 (책임의 상한 (Cap on Liability)) 제 44 조(책임 제한의 예외)에 해당하지 않는 한, 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 각 당사자의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 12 개월 동안 "갑"이 "을"에게 본 계약에 따라 실제 지급한 총 "서비스" 요금(단, "전문 서비스" 요금 제외)을 초과할 수 없다.

제 44 조 (책임 제한의 예외) 본 제 12 장(책임의 제한)에 명시된 책임 제한 규정(제 42 조 및 제 43 조)에도 불구하고, 다음 각 호의 사유로 인해 발생하는 책임에는 상기 책임 제한이 적용되지 않는다.

1. 제 8 장(기밀 유지)에 따른 일방 당사자의 비밀유지 의무 위반.
2. 제 11 장(권리 침해 및 면책)에 따른 각 당사자의 면책 의무(즉, 제 3 자에 대한 방어 및 배상 책임).
3. 일방 당사자의 고의적인 위법 행위 또는 중대한 과실.
4. "갑"의 "을"에 대한 요금 지급 의무.

제 13 장 계약 기간 및 해지

제 45 조 (계약 기간)

1. 본 계약의 효력은 양 당사자가 서명한 날로부터 발생하며, 본 계약에 따라 체결된 모든 "주문서"의 "구독 기간"이 만료되거나 해지될 때까지 유효하다.
2. "서비스"의 "구독 기간"은 "주문서"에 명시된 바에 따른다. (예: "최초 구독 기간"은 2025 년 12 월 01 일부터 2028 년 11 월 30 일까지 3 년으로 한다.)
3. "주문서"에 명시된 "구독 기간"이 만료되기 90 일 전까지 "갑" 또는 "을"이 갱신을 원하지 않는다는 의사를 상대방에게 서면으로 통지하지 않는 한, "구독 기간"은 동일한 기간(또는 "주문서"에 명시된 갱신 기간, 예: 1 년) 동안 자동으로 갱신된다. (단, 갱신 시점의 "을"의 표준 요금 적용)

제 46 조 (계약의 해지)

1. (중도 해지) 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약(또는 관련 "주문서")의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. 가. 본 계약상의 중대한 의무(예: "갑"의 요금 지급 의무, "을"의 SLA 준수 의무, 제 9 조 사용 제한)를 위반한 경우. 나. 본 계약상의 보증(제 36 조, 제 37 조, 제 39 조)을 중대하게 위반한 경우.

2. (즉시 해지) 일방 당사자는 상대방 당사자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 가. 파산, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 경우. 나. 제 8 장(기밀 유지) 또는 제 9 장(데이터 보안)의 의무를 중대하게 위반하여 회복이 불가능한 손해를 야기한 경우. 다. 상대방 당사자의 임직원이 본 계약과 관련하여 뇌물 수수 등 형사상 범죄 행위를 저지른 경우.
3. (편의에 의한 해지) "갑"은 "구독 기간" 중이더라도 해지하고자 하는 날의 30 일 전에 "을"에게 서면으로 통지함으로써 본 계약을 해지할 수 있다. 단, 이 경우 "갑"은 "구독 기간"의 남은 기간에 대한 요금을 "을"에게 지급할 의무가 있으며, 이미 선지급한 요금은 환불되지 않는다.

제 47 조 (해지의 효과)

1. 계약이 해지되는 경우, "갑"의 "서비스" 접근 권한은 즉시 종료되며, "갑"은 "서비스" 이용을 중단해야 한다.
2. "갑"은 해지 사유와 관계없이 해지 시점을 기준으로 그 이전에 발생한 모든 미지급 요금(해지가 발생한 월의 요금 포함)을 "을"에게 즉시 지급해야 한다.
3. "을"의 귀책사유로 인해 "갑"이 계약을 해지하는 경우(제 46 조 제 1 항 또는 제 2 항), "을"은 "갑"이 선지급한 요금 중 해지일로부터 "구독 기간" 만료일까지의 미사용 기간에 해당하는 금액을 일할 계산하여 "갑"에게 환불한다.
4. 계약이 해지되더라도, 제 7 장(지식재산권), 제 8 장(기밀 유지), 제 11 장(면책), 제 12 장(책임 제한), 제 14 장(일반 조항) 및 지급 의무, 데이터 반환 의무 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 48 조 (데이터 반환 및 삭제)

1. 계약 종료 또는 해지 시, "갑"은 "서비스" 내에 제공되는 데이터 내보내기(Export) 기능을 이용하여 "고객 데이터"를 스스로 회수해야 한다.
2. "갑"이 요청하는 경우, "을"은 계약 종료일로부터 30 일(이하 "데이터 보관 기간") 동안 "갑"이 "고객 데이터"를 회수할 수 있도록 "서비스"에 대한 제한적인 접근(읽기 전용)을 허용한다.
3. "을"은 "데이터 보관 기간"이 경과한 후, "갑"의 "고객 데이터"를 "플랫폼"에서 복구 불가능한 방식으로 영구 삭제한다. 단, "을"은 "관련 법률"에 따라 보관 의무가 있거나, 제 25 조 제 3 항에 따른 "통계 데이터"는 삭제하지 않을 수 있다.
4. "갑"이 "데이터 보관 기간" 중에 "을"에게 별도의 데이터 추출/이관 "전문 서비스"를 요청하는 경우, "을"은 상호 합의하는 별도의 비용으로 해당 서비스를 제공할 수 있다.

제 14 장 일반 조항

제 49 조 (준거법 및 재판관할)

1. 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 한다.
2. 본 계약과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 원만한 해결을 위해 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.
3. 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 서울중앙지방법원을 제 1 심 전속관할법원으로 하여 소송으로 해결한다.

제 50 조 (양도 금지) "갑"과 "을"은 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. 단, "을"은 합병, 분할, 영업 양도 등 기업 구조 변경의 일환으로 본 계약상의 지위를 "을"의 승계 법인 또는 계열사에게 이전할 수 있으며, 이 경우 "갑"에게 30 일 전에 서면 통지한다.

제 51 조 (불가항력) "갑" 또는 "을"은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, 요금 지급 의무는 면제되지 않는다.

제 52 조 (통지)

1. 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다.
2. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다.
3. 주소, 연락처, "관리자" 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 하며, 통지 지연으로 인한 불이익은 해당 당사자가 부담한다.

제 53 조 (완전 계약 및 수정) 본 계약(모든 별첨, 주문서, SOW 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의(또는 전자적 합의)에 의해서만 효력이 있다.

제 54 조 (분리 가능성) 본 계약의 어느 조항이 관할 법원에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.

제 55 조 (권리 포기) 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.

제 56 조 (별첨 목록) 다음 별첨은 본 계약의 불가분적인 일부를 구성한다.

- [별첨 1] 주문서 (Order Form) (샘플 또는 개별 체결)
- [별첨 2] 서비스 수준 약정 (SLA)
- [별첨 3] 데이터 처리 계약 (DPA)

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (라이선시 / 고객사) 상호: 주식회사 넥스트퓨처 (NextFuture Inc.)

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김영민 (인)

"을" (라이선서 / 공급사) 상호: 주식회사 클라우드포지 (CloudForge Inc.)

주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어) 대표이사: 박지수 (인)